

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту

Редакція від 26 березня 2026 року

Преамбула

Приймаючи публічну ofertу, Ви (як Користувач) погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір із Виконавцем.

Даний договір публічної офerti укладено між виконавцем і користувачами веб-сайту <https://www.rok-mentalhealth.com/>, разом у тексті – сторони, окремо сторона на визначених у ньому умовах користування веб-сайтом (далі – Договір, цей Договір, Оферта, Публічна оферта).

Приєднання до цього Договору засвідчує повне визнання користувачем Договору публічної офerti щодо користування веб-сайтом <https://www.rok-mentalhealth.com/>

Викладений нижче Договір адресований невизначеному колу осіб, користувачам веб-сайту <https://www.rok-mentalhealth.com/> і визначає порядок користування ним та порядок доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту (у тому числі його придбання, отримання дозволу на його використання).

Особою, що володіє виключними майновими правами інтелектуальної власності на комплексний складний об'єкт права інтелектуальної власності веб-сайт <https://www.rok-mentalhealth.com/> (програмне забезпечення, цифровий контент, доменне ім'я тощо), в тому числі необхідними та достатніми для її адміністрування, надання послуг щодо доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту є виконавець (правовласник).

Цей Договір містить ознаки публічного договору та договору приєднання, зокрема його умови викладені у стандартній та незмінній для усіх користувачів формі. Користуючись веб-сайтом <https://www.rok-mentalhealth.com/> будь-яким способом, користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями цього Договору. Використання веб-сайту <https://www.rok-mentalhealth.com/> вважається безумовним прийняттям (акцептом) цього Договору.

Користувачі не можуть пропонувати свої умови до цього Договору.

До відносин між користувачами та виконавцем застосовуються положення ст. 633 Цивільного кодексу України (щодо публічного договору) ст. 634 Цивільного кодексу України (щодо договору приєднання), ст. 1109 Цивільного кодексу України (щодо

ліцензійного договору), а також інші законодавчі положення, передбачені чинним законодавством України, які врегульовують відносини сторін.

Цей Договір виконує функцію ліцензійної угоди, відповідно до якої користувачі отримують дозвіл на використання веб-сайту на умовах, визначених цим Договором.

Веб-сайт виконує виключно інформаційні та освітні функції та сприяє доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту, який розміщено на веб-сайті <https://www.rok-mentalhealth.com/>, у тому числі на оплатних засадах.

Всі права інтелектуальної власності на комерційні позначення («РОК МАК be unique», «Ресурс SenseDia», «РОК-М РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНІ КОГНІТИВНІ МЕТОДИКИ») та твори (цифровий контент) належать виконавцю як правовласнику (суб'єкту майнових авторських та інших прав інтелектуальної власності), який має виключні права на їх використання (у тому числі право на реєстрацію цих позначень в якості торговельної марки, в якості об'єктів авторського права). Користувачі мають право використовувати вказані комерційні позначення та твори (цифровий контент) лише за умови отримання окремого письмового дозволу виконавця/правовласника або шляхом придбання ліцензії.

Передрук або розміщення на інших веб-сайтах будь-якого цифрового контенту, який міститься на веб-сайті <https://www.rok-mentalhealth.com/>, заборонено, та можливо лише за умови отримання окремого письмового дозволу виконавця як правовласника.

ВИ як користувач ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО КОРИСТУВАННЯ ВАМИ веб-сайтом <https://www.rok-mentalhealth.com/> ЗАСВІДЧУЄ ТОЙ ФАКТ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР, ЗРОЗУМІЛИ ЙОГО УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗГОДНІ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ, а також те, що на момент користування веб-сайтом <https://www.rok-mentalhealth.com/> вам виповнилося не менше, як 14 років.

1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Андрейко Богдани Володимирівни (далі — «Виконавець») укласти договір про надання доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту, розміщеного на веб-сайті <https://www.rok-mentalhealth.com/> (веб-платформі «Рок-М» Ресурсно-орієнтовані когнітивні методики (далі — «Платформа», «веб-сайт»)).

Веб-сайт <https://www.rok-mentalhealth.com/> (далі — веб-сайт) — веб-сайт, на якому надаються інформаційні послуги щодо доступу до цифрового інформаційно-методичного продукту (у тому числі для його придбання, отримання дозволу на його використання). Веб-сайт <https://www.rok-mentalhealth.com/> — це комп'ютерна програма,

набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування компютером, смартфоном (іншим подібним пристроєм), який приводить його у дію для досягнення відповідної мети та/або результату, про який вказано у цьому Договорі.

Користувач – фізична особа, що має належну цивільну дієздатність, та правомірно використовує веб-сайт <https://www.rok-mentalhealth.com/> (у тому числі з метою придбання або отримання дозволу на використання цифрового інформаційно-методичного продукту на засадах ліцензії). Користувачем за загальним правилом є повнолітня дієздатна фізична особа, яка досягнула 18 років. Користувачем також може бути неповнолітня особа, яка досягнула 14 років, та виконує умови цього Договору.

1.2. Договір є публічним та укладається шляхом приєднання Користувача до його умов у повному обсязі без будь-яких застережень.

1.3. Акцептом цієї Оферти вважається реєстрація Користувача на Платформі та/або здійснення оплати обраного тарифу.

1.4. З моменту акцепту Договір вважається укладеним, а Користувач підтверджує, що ознайомився з умовами Оферти та приймає їх у повному обсязі.

1.5. Виконавець гарантує:

безперебійну роботу веб-сайту;

роботу веб-сайту без помилок.

У разі виявлення технічних збоїв у роботі веб-сайту Виконавець вживає заходів для їх усунення у розумний строк.

1.6. Між Виконавцем та користувачами не виникають жодні правовідносини, крім тих, які пов'язані з користуванням веб-сайтом відповідно до передбачених цією Офертою правил.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець надає Користувачу обмежене, невиключне, непередаване право доступу до цифрових матеріалів Платформи відповідно до обраного тарифу.

2.2. До складу цифрового продукту можуть входити:

– авторські та адаптовані ресурсно-орієнтовані когнітивні методики;

– вправи, практики та психоедукаційні матеріали;

- щомісячні тренінгові оновлення (для тарифу «Преміум»);
- музична збірка (для тарифу «Преміум»);
- авторські художні МАК-картини (для тарифу «Преміум»);
- сертифікат (для тарифу «Преміум»).

2.3. Платформа має виключно інформаційно-освітній характер і не є медичним або лікувальним сервісом.

3. Реєстрація та обліковий запис

3.1. Доступ до матеріалів надається виключно зареєстрованим Користувачам.

3.2. Користувач зобов'язаний забезпечити конфіденційність даних доступу до свого облікового запису.

3.3. Передача логіну та паролю третім особам заборонена.

3.4. У разі виявлення несанкціонованого використання облікового запису або передачі доступу Виконавець має право припинити доступ без повернення сплачених коштів.

4. Тарифи та строки доступу

4.1. Тариф «Стандарт» передбачає доступ до одного обраного розділу методик строком на 12 календарних місяців з моменту оплати.

4.2. Тариф «Медіум» передбачає доступ до семи розділів методик строком на 12 календарних місяців з моменту оплати.

4.3. Тариф «Преміум» передбачає:

- доступ до семи розділів методик;
- доступ до авторських МАК-картин;
- доступ до щомісячних тренінгових оновлень;
- доступ до музичної збірки;
- отримання сертифіката;
- безстроковий доступ до матеріалів за умови функціонування Платформи.

4.4. Після завершення строку доступу для тарифів «Стандарт» та «Медіум» право доступу припиняється автоматично.

5. Сертифікат

5.1. Сертифікат надається виключно Користувачам тарифу «Преміум» за умови виконання встановлених на Платформі вимог.

5.2. Сертифікат має інформаційний характер та не є документом державного зразка.

6. Інтелектуальна власність

6.1. Усі матеріали Платформи є об'єктами права інтелектуальної власності та охороняються законом.

6.2. Користувачу не передаються майнові права інтелектуальної власності. Надається виключно право доступу та використання матеріалів у межах особистої або професійної діяльності без права відтворення (на оплатних засадах, на засадах невиключної ліцензії).

6.3. Забороняється:

- копіювання матеріалів повністю або частково;
- завантаження, збереження або архівування матеріалів;
- створення скріншотів з метою розповсюдження;
- публікація матеріалів у мережі Інтернет;
- створення похідних продуктів;
- використання матеріалів для комерційного перепродажу;
- передача матеріалів або доступу третім особам.

6.4. Порухення умов цього розділу є підставою для негайного припинення доступу та застосування передбачених законом заходів захисту.

6.5. Права інтелектуальної власності на програмне забезпечення веб-сайту та його контент належать Виконавцю. Використання програмного забезпечення веб-сайту іншими особами без згоди Виконавця забороняється.

6.6. Користувачам та іншим особам без згоди Виконавця забороняється будь-яким способом (в тому числі, але не виключно – рекламування, переклад, посилання тощо)

та у будь-яких цілях використовувати контент та/або назву веб-сайту (доменне ім'я, комерційне позначення).

7. Умови надання доступу

7.1. Матеріали надаються виключно через онлайн-доступ у межах функціоналу Платформи.

7.2. Завантаження або отримання матеріалів у власність Користувача не передбачено.

7.3. Виконавець має право змінювати, оновлювати або доповнювати матеріали без попереднього погодження з Користувачем.

7.4. Приймаючи положення цієї Оферти, Користувач зобов'язується:

- добросовісно користуватися веб-сайтом та відповідним цифровим контентом;
- оплачувати послуги щодо доступу до цифрового контенту, які ним замовляються, відповідно до тарифів та цін встановлених Виконавцем;
- не порушувати права інтелектуальної власності та інші права Виконавця.

7.5. Користувач має право:

- обрати вид послуги (вид цифрового контенту) серед тих, які пропонуються на веб-сайті;
- отримати результат замовленої послуги (доступ до відповідного контенту).

7.6. Користувач погоджується, що будь-які послуги, які надаються на веб-сайті, можуть включати також розміщення рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону. Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час користування веб-сайтом, може використовуватися Виконавцем відповідно до закону та умов цієї Оферти та правил конфіденційності.

7.7. Виконавець гарантує, що веб-сайт забезпечує дотримання принципу конфіденційності щодо інформації про Користувачів. При наданні доступу до цифрового контенту на веб-сайті персональні дані користувачів обробляються виконавцем виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та вимог Регламенту GDPR. Доступ третім особам до персональних даних надається виконавцем лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Використовуючи веб-сайт, користувач надає згоду на доступ, обробку, поширення та використання персональних даних (інформації), вказаних у цьому Договорі та/або у Правилах конфіденційності. Вся інформація, яка збирається веб-

сайтом, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

7.8. Вся зібрана веб-сайтом інформація від або про користувачів або від третіх осіб, або інформація, зібрана в інший спосіб, може охоронятися як комерційна таємниця в порядку, визначеному законом. Веб-сайт забезпечує таємницю і дотримання конфіденційності інформації про користувачів.

8. Оплата та фінансові умови

8.1. Надання Виконавцем доступу Користувачам на веб-сайті <https://www.rock-mentalhealth.com/> до цифрового інформаційно-методичного продукту є платним. Розмір плати встановлюється Виконавцем та вказується на веб-сайті. Користувач не має права вимагати зміни розміру вартості послуги щодо доступу до цифрового контенту, яка надається Виконавцем. Замовлення на веб-сайті конкретної послуги користувачем засвідчує, що користувач погодився на її вартість.

Оплата здійснюється у безготівковій формі через платіжних провайдерів, підключених до Платформи, зокрема через сервіс WayForPay, або в інший спосіб.

8.2. Доступ до цифрового контенту активується після підтвердження зарахування коштів Виконавцю.

8.3. Після надання доступу до цифрового продукту повернення коштів не здійснюється.

9. Обмеження відповідальності

9.1. Виконавець не гарантує досягнення конкретних результатів унаслідок використання матеріалів.

9.2. Користувач самостійно приймає рішення щодо застосування отриманих матеріалів.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, пов'язані з використанням Платформи.

9.4. Виконавець не несе жодної відповідальності:

за неможливість користувача скористатися веб-сайтом через технічні труднощі, які виникли без вини виконавця (відсутність електропостачання, відсутність Інтернет – зв'язку, Інтернет – зв'язок не належної якості тощо);

технічні перебої, помилки у роботі веб-сайту у зв'язку із відсутністю підключення до мережі Інтернет;

за втрати даних та/або іншу заподіяну шкоду, що спричинена іншим програмним забезпеченням, яке встановлено користувачем самостійно на пристрій, на якому здійснюється доступ до веб-сайту;

за втрату даних, зумовлену неправильним використанням веб-сайту користувачем;

за неналежну роботу програмного забезпечення користувача;

в інших випадках, коли не має вини виконавця.

10. Технічні умови. Файли COOKIE

10.1. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову недоступність Платформи з причин технічного характеру, у тому числі через перебої в роботі серверів, мереж або сторонніх сервісів.

10.2. У разі істотної технічної перерви строк доступу може бути продовжений на відповідний період.

10.3. У процесі користування веб-сайтом здійснюється автоматичне збирання інформації про використання веб-сайту (файли COOKIE): переглянуті сторінки чи вміст, пошуки, дата та час доступу, інформацію про обладнання та програмне забезпечення, інформацію про пристрої, які використовуються для доступу до веб-сайту.

10.4. Використання файлів COOKIE, які збираються анонімно, відбувається з метою збору статистичної інформації, яка використовуватиметься для більш зручного використання веб-сайту, безпечного пошуку інформації на веб-сайті, полегшення заповнення форм, покращення користувацького середовища, спостереження за використанням послуг в онлайн форматі тощо.

11. Припинення доступу

11.1. Виконавець має право припинити доступ у разі порушення Користувачем умов цієї Оферти.

11.2. У разі припинення доступу з підстав порушення умов договору сплачені кошти не повертаються.

12. Зміни до Оферти

12.1. Виконавець може в будь-який час внести зміни в цей Договір (Публічна оферта) та/або викласти Оферту в новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

12.2. Нова редакція цього Договору (або його зміна) вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті <https://www.rok-mentalhealth.com/>

12.3. Виконавець не несе відповідальність за неповідомлення Користувачів про внесення змін до Оферти.

12.4. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами, які надаються на веб-сайті, після внесення змін до цього Договору, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення та погодження з новою редакцією Договору (внесеними змінами).

12.5. Усі спори стосовно використання веб-сайту вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

12.6. Відносини між виконавцем і користувачем, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

13. Реквізити Виконавця

13.1. Для реалізації своїх прав, подання запитів, скарг або отримання додаткової інформації щодо обробки персональних даних Користувач може звернутися до Виконавця за електронною адресою: bogdanaandrejko@gmail.com. Виконавець залишає за собою право запитувати додаткову інформацію для підтвердження особи Користувача з метою захисту його/її персональних даних та з метою належного розгляду запиту, скарги тощо.

13.2. Виконавець за цим Договором – фізична особа-підприємець Андрейко Богдана Володимирівна, РНОКПП: 3100916566, місцезнаходження: Україна, 81132, Львівська обл., Львівський р-н, село Малечковичі, вул. Лікарська, будинок 38, електронна адреса для звернень: bogdanaandrejko@gmail.com.